

TRIBUNAL PLENO DE 02/07/25

ITEM Nº 1

**CAUTELAR EM PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO**

**MUNICIPAL**

**1 TC-025119.989.24-2**

**Representante:** José Eduardo Bello Visentin.

**Representada:** Consórcio de Municípios da Região Central - CONCEN

**Responsáveis:** José Antônio da Silva Junior – Secretário Executivo do Concen, subscritor do edital; Luiz Antonio Noli – Presidente (Prefeito de Santa Lucia)

**Objeto:** representação com pedido de medida cautelar no âmbito do Pregão Eletrônico nº 3/2024, Processo nº 13/2024, objetivando o registro de preços para fornecimento de licenças de uso de softwares de gestão de saúde pública 100% web (SAAS), pelo menor preço global.

**Advogados(as):** José Eduardo Bello Visentin – OAB/SP 168.357; Miriam Athie – OAB/SP 79.338.

**EMENTA:** CAUTELAR EM PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO. SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. SOFTWARES DE GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA. SERVIÇOS CONTÍNUOS. ENUNCIADO Nº 31 DA SÚMULA TCESP. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA E TREINAMENTO DOS USUÁRIOS, DE INFORMAÇÕES SOBRE OS DADOS A SEREM MIGRADOS, DE PARÂMETROS PARA A QUANTIDADE DE LICENÇAS EXIGIDAS. ANULAÇÃO DO EDITAL. PROCEDÊNCIA PARCIAL DA REPRESENTAÇÃO.

---

**RELATÓRIO**

Trata-se de representação formulada por José Eduardo Bello Visentin no âmbito do Pregão Eletrônico nº 3/2024, Processo nº 13/2024, certame promovido pelo Consórcio de Municípios da Região Central do Estado

de São Paulo - CONCEN, objetivando o registro de preços “para fornecimento de licenças de uso de softwares de gestão de saúde pública 100% web (SAAS)”, pelo menor preço global.

Insurge-se o autor contra os seguintes aspectos do procedimento licitatório:

(i) uso do sistema de registro de preços para obtenção de serviços prestados de modo continuado, em contrariedade ao Enunciado nº 31<sup>1</sup> da Súmula TCESP;

(ii) ausência de regulamentação sobre a implantação do sistema, etapa que inclui conversão e migração de dados e treinamento de usuários;

(iii) omissão na minuta da ata de registro de preços quanto ao prazo de vigência dos decorrentes ajustes contratuais;

(iv) ausência de definição das obrigações da futura detentora/contratada;

(v) incongruência no Anexo I entre o número de habitantes informado no subitem 2.9, como sendo mais de um milhão, e no subitem 8.3.4.1.1, que cita pouco menos de oitocentos e vinte mil;

(vi) exigência, ainda que indireta, de certidão negativa de recuperação judicial;

(vii) obrigatoriedade de apresentação de índices contábeis dos dois últimos exercícios sociais;

(viii) exigência de apresentação de atestado de capacidade técnica de atendimento pretérito equivalente a cinquenta por cento da população estimada dos municípios integrantes do consórcio;

(ix) imposição de que o atestado seja assinado por titular da Pasta ou responsável pelo setor, quando emitido por órgão público;

(x) ausência de parâmetros para os quantitativos informados no edital;

---

<sup>1</sup> ENUNCIADO Nº 31 – Em procedimento licitatório, é vedada a utilização do sistema de registro de preços para contratação de serviços de natureza continuada.

(xi) insuficiência do prazo concedido para início da realização da prova de conceito (três dias úteis); e

(xii) falta de composição individualizada dos serviços que compõem o objeto.

Requeru liminar suspensão do procedimento e, ao final, que seja determinada a anulação do edital ou a correção dos pontos verberados.

Avaliação preliminar, ao vislumbrar possível afronta à legislação e a precedentes deste Tribunal, assentou medida impondo a suspensão do procedimento licitatório<sup>2</sup>.

Notificado, o **Consórcio de Municípios da Região Central - CONCEN** oferta as razões adiante sintetizadas (evento 27):

(i) o sistema de registro de preços (SRP) é procedimento adequado para atender a múltiplos órgãos e entidades, especialmente quando há necessidade de contratações permanentes ou frequentes. Visa ainda a modernizar, padronizar e integrar os serviços de saúde pública nos municípios consorciados;

(ii) a implantação do sistema inclui diagnóstico, configuração, habilitação, conversão/migração de dados e treinamento de usuários, conforme detalhado no Termo de Referência;

(iii) a vigência individualizada dos contratos permite que cada município contrate conforme sua conveniência e oportunidade;

(iv) as obrigações da contratada estão detalhadas nos itens 6.4.3 e 6.5 do Termo de Referência, incluindo manutenção das condições de habilitação, execução rigorosa do objeto, correção de defeitos e responsabilidade por despesas e encargos;

(v) não há incongruência no número de habitantes, que foi estimado considerando 50% da população dos municípios consorciados, conforme exigido pela legislação;

---

<sup>2</sup> Publicada em 13 de janeiro de 2025 (evento 19).

(vi) o edital aceita certidão positiva de recuperação judicial, desde que acompanhada de plano homologado e em vigor;

(vii) há exigência para comprovação de aptidão econômica, conforme art. 69, §1º, da Lei 14.133/2021;

(viii) a exigência de capacidade técnica é dedicada a comprovar atendimento a 50% da população dos municípios consorciados, conforme legislação vigente;

(ix) o requisito de assinatura de atestado por titular da pasta visa a garantir a fidedignidade dos documentos;

(x) os parâmetros para quantitativos informados no edital foram estimados com base no número de entes consorciados e suas populações, considerando margem de crescimento;

(xi) o prazo para realização da prova de conceito, de três dias úteis, é considerado suficiente para que empresas do ramo demonstrem suas soluções de mercado; e

(xii) a composição individualizada dos serviços está detalhada no Anexo I-A do edital.

Requer, portanto, o acolhimento das justificativas apresentadas e o julgamento pela improcedência da representação.

**Assessoria Técnica** especializada em **Engenharia** manifesta-se pela procedência parcial da representação, com proposta de anulação do edital, por considerar que o objeto da contratação envolve a prestação de serviço de natureza continuada, incompatível com a adoção do sistema de registro de preços, conforme Súmula nº 31, manifestação endossada e encaminhada por respectiva **Chefia** (evento 38).

Em especial quanto à necessidade de informações relacionadas à conversão/migração de dados, o entendimento da Assessoria Técnica é pela desnecessidade de maiores esclarecimentos no ato convocatório, desde que “esteja vinculada unicamente à [...] conversão/migração dos dados de

cadastros individuais e domiciliares do e-SUS APS' (itens 3.2.1 e 4.5.6 do TR) [...] já que as empresas do ramo devem (ou deveriam) conhecer os mecanismos de importação de dados, a partir do sistema e-SUS APS, do Ministério da Saúde”.

Também pela procedência parcial com consequente anulação segue o parecer do **Ministério Público de Contas** (evento 42).

Contudo, registra opinião divergente da área técnica no que se refere à procedência da crítica referente à ausência de informações suficientes ao dimensionamento dos serviços de migração de dados, ante a necessidade de divulgação de informações acerca da estrutura de dados, dicionário de dados e *layout* dos arquivos ou, alternativamente, de especificação quanto à necessidade de realizar a chamada “engenharia reversa”, na esteira de precedentes que colaciona<sup>3</sup>.

Acionada, **Secretaria-Diretoria Geral** ressalta, inicialmente, que “nos termos de seu preâmbulo, o Edital em apreço rege-se pela Lei Federal nº 14.133/2021, com aplicação subsidiária da Lei Complementar Federal nº 123/2006 e das Resoluções CONCEN nºs 01/2024 e 03/2024, devendo a matéria em apreço, pois, ser analisada com base em aludidos regramentos”.

Destaca, outrossim, que o Estudo Técnico Preliminar não contém informações que comprovem a viabilidade de contratação do objeto por meio de consórcio público, razão de propor recomendação à Origem para que, na revisão do edital, avalie citado aspecto, demonstrando documentalmente os estudos respectivos.

Após assentir com análise empreendida pelo MPC na questão divergente, manifesta-se conclusivamente pela procedência parcial da representação em exame, destacando que a adoção do sistema de registro de preços constitui vício de origem que inviabiliza o prosseguimento do certame, ensejando a sua anulação (evento 48).

<sup>3</sup> TC-009916.989.24, Pleno, Relatora Conselheira Cristiana de Castro Moraes, sessão de 22/5/2024;  
TC-019858.989.24, Pleno, Relator Conselheiro Sidney Estanislau Beraldo, sessão de 16/10/2024;  
TC-013143.989.23, Pleno, Relator Conselheiro Robson Marinho, sessão de 19/7/2023.

### **Consórcio de Municípios da Região Central – CONCEN –**

apresenta razões complementares, por meio das quais almeja demonstrar que a adoção do SRP é técnica, jurídica e economicamente vantajosa, promovendo a eficiência e a qualidade na gestão regional de saúde (evento 50).

Afirma que nos termos do artigo 82 da Lei nº 14.133/2021<sup>4</sup>, o sistema de registro de preços é aplicável para aquisição de bens e contratação de serviços comuns, desde que se verifique conveniência para contratações frequentes e com possibilidade de adesão futura e que “a licença de uso de *software* no modelo SaaS, fornecida mediante subscrição (acesso remoto via *web*, sem instalação local), configura-se como bem incorpóreo padronizado, de

---

<sup>4</sup> Art. 82. O edital de licitação para registro de preços observará as regras gerais desta Lei e deverá dispor sobre:  
I - as especificidades da licitação e de seu objeto, inclusive a quantidade máxima de cada item que poderá ser adquirida;

II - a quantidade mínima a ser cotada de unidades de bens ou, no caso de serviços, de unidades de medida;

III - a possibilidade de prever preços diferentes:

a) quando o objeto for realizado ou entregue em locais diferentes;

b) em razão da forma e do local de acondicionamento;

c) quando admitida cotação variável em razão do tamanho do lote;

d) por outros motivos justificados no processo;

IV - a possibilidade de o licitante oferecer ou não proposta em quantitativo inferior ao máximo previsto no edital, obrigando-se nos limites dela;

V - o critério de julgamento da licitação, que será o de menor preço ou o de maior desconto sobre tabela de preços praticada no mercado;

VI - as condições para alteração de preços registrados;

VII - o registro de mais de um fornecedor ou prestador de serviço, desde que aceitem cotar o objeto em preço igual ao do licitante vencedor, assegurada a preferência de contratação de acordo com a ordem de classificação;

VIII - a vedação à participação do órgão ou entidade em mais de uma ata de registro de preços com o mesmo objeto no prazo de validade daquela de que já tiver participado, salvo na ocorrência de ata que tenha registrado quantitativo inferior ao máximo previsto no edital;

IX - as hipóteses de cancelamento da ata de registro de preços e suas consequências.

§ 1º O critério de julgamento de menor preço por grupo de itens somente poderá ser adotado quando for demonstrada a inviabilidade de se promover a adjudicação por item e for evidenciada a sua vantagem técnica e econômica, e o critério de aceitabilidade de preços unitários máximos deverá ser indicado no edital.

§ 2º Na hipótese de que trata o § 1º deste artigo, observados os parâmetros estabelecidos nos [§§ 1º, 2º e 3º do art. 23 desta Lei](#), a contratação posterior de item específico constante de grupo de itens exigirá prévia pesquisa de mercado e demonstração de sua vantagem para o órgão ou entidade.

§ 3º É permitido registro de preços com indicação limitada a unidades de contratação, sem indicação do total a ser adquirido, apenas nas seguintes situações:

I - quando for a primeira licitação para o objeto e o órgão ou entidade não tiver registro de demandas anteriores;

II - no caso de alimento perecível;

III - no caso em que o serviço estiver integrado ao fornecimento de bens.

§ 4º Nas situações referidas no § 3º deste artigo, é obrigatória a indicação do valor máximo da despesa e é vedada a participação de outro órgão ou entidade na ata.

§ 5º O sistema de registro de preços poderá ser usado para a contratação de bens e serviços, inclusive de obras e serviços de engenharia, observadas as seguintes condições:

I - realização prévia de ampla pesquisa de mercado;

II - seleção de acordo com os procedimentos previstos em regulamento;

III - desenvolvimento obrigatório de rotina de controle;

IV - atualização periódica dos preços registrados;

V - definição do período de validade do registro de preços;

VI - inclusão, em ata de registro de preços, do licitante que aceitar cotar os bens ou serviços em preços iguais aos do licitante vencedor na sequência de classificação da licitação e inclusão do licitante que mantiver sua proposta original.

§ 6º O sistema de registro de preços poderá, na forma de regulamento, ser utilizado nas hipóteses de inexigibilidade e de dispensa de licitação para a aquisição de bens ou para a contratação de serviços por mais de um órgão ou entidade.

uso por prazo determinado, que pode ou não ser prorrogado, com características análogas à aquisição de licenças de software do tipo *Office 365* ou *Google Workspace*, cuja aquisição é amplamente aceita via Sistema de Registro de Preços”.

Explana que “embora ainda não seja possível prever qual interpretação prevalecerá no âmbito deste Tribunal em relação ao tema, à luz do regime instituído pela Lei nº 14.133/2021, o atual estágio de amadurecimento das discussões permite sustentar, com respaldo jurídico, o entendimento de que a lei de regência não veda a utilização do sistema de registro de preços para a contratação de serviços contínuos, desde que o estudo técnico preliminar demonstre as razões técnicas e econômicas que justifiquem essa opção como a solução mais adequada para cada caso”.

Cita, como benefícios do processamento via SRP, os seguintes fatores: a interoperabilidade e integração regional, consideradas essenciais para garantir maior eficiência, equidade e integralidade no atendimento à população; a contratação conjunta evita a fragmentação da demanda, reduz custos administrativos e permite a negociação de preços mais vantajosos devido ao maior poder de barganha, gerando assim economia de escala; a licitação compartilhada otimiza os processos administrativos, reduzindo a necessidade de múltiplas licitações e contratações desarticuladas; a ata de registro de preços permite adesão facultativa pelos entes consorciados, preservando a conveniência e a oportunidade dos municípios conforme sua realidade administrativa; e a adoção de sistemas SaaS elimina a necessidade de infraestrutura local dispendiosa, distribui os custos de operação e manutenção e facilita a integração regional de serviços de saúde.

Afirma, ademais, que a utilização do SRP está alinhada com os princípios constitucionais e legais das licitações e do SUS, e que a Lei nº 14.133/2021 não proíbe a utilização do SRP para serviços contínuos, desde que justificado por razões técnicas e econômicas, tanto que o Tribunal de Contas da União (TCU) e o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE-

SP) já admitiram a utilização do SRP para aquisições de licenças de software, considerando-as como bens padronizados e divisíveis.

Cita, a propósito, decisão do Tribunal de Contas da União, consubstanciada no Acórdão 2569/2018 – Plenário, de Relatoria do Ministro Aroldo Cedraz, nos autos do Processo 030.236/2016-9, em sessão do dia 7/11/2018, sobre a possibilidade da utilização do sistema de registro de preços para aquisições de licenças de *software*.

Em acepção congênere, indica voto proferido nos autos dos Processos TC-020634.989.24-8; TC-020655.989.24-2 e TC020723.989.24-0<sup>5</sup>, que tratou de representações ao Pregão Eletrônico nº 90006/2024, da Coordenadoria de Administração da Secretaria da Agricultura e Abastecimento do Governo do Estado de São Paulo, que tinha por objeto o “sistema de registro de preços para eventual e futura contratação de licenças de *software* de segurança”, sendo acolhido por este Egrégio Plenário, em sessão de 27 de novembro de 2024.

Assevera que o levantamento de mercado e o estudo técnico preliminar realizados pelo CONCEN demonstraram que o SRP para fornecimento de licença de uso de *software web* (SaaS) é a solução mais adequada e vantajosa para os municípios consorciados.

Sobre o quantitativo de licenças, consigna que realizou estimativas com base em dados populacionais atualizados e projeção dos municípios consorciados, em oportunidade na qual possuía 40 cidades em aludida condição, com tratativas em andamento para adesão de outros oito municípios.

Acresce que, atualmente, o CONCEN possui 47 entes consorciados, com projeção de alcançar mais de 50 entes até o final do presente exercício. Assim, a estimativa apresentada no edital busca atender

---

<sup>5</sup> Relator Conselheiro Sidney Estanislau Beraldo.



toda a demanda projetada pelo Consórcio, para toda a vigência da Ata, conforme motivado no estudo técnico preliminar<sup>6</sup>.

Deduz, ao cabo, os seguintes requerimentos:

1. Reconhecimento da legalidade do uso do Sistema de Registro de Preços, haja vista tratar-se de aquisição de licença de solução tecnológica padronizada, de uso por prazo determinado, com possibilidade de adesão facultativa e contratação conforme conveniência dos entes consorciados;
2. Afastamento da aplicação da Súmula nº 31, caso seja mantido o entendimento de que o objeto consiste em serviços contínuos, considerando que a Lei federal nº 14.133/2021 não proíbe a utilização do sistema de registro de preços que tenha por objeto serviço contínuo, e que ainda não há entendimento assentado por esta Colenda Corte no âmbito da referida legislação; considerando ainda a natureza específica do objeto e as peculiaridades da contratação consorciada via Sistema de Registro de Preços; e
3. Caso se entenda necessário, que se determine aperfeiçoamento do Termo de Referência, sem anulação do certame, por não se mostrar razoável ao consoante no artigo 71, inciso III, da Lei 14.133/2021.

À vista do acrescido, **Ministério Público de Contas** reitera, na integralidade, manifestação pela procedência parcial da representação, com a anulação do certame, em razão da indevida utilização do sistema de registro de preços para o objeto em disputa (evento 56).

Este o relatório.

GCMAB  
PP

---

<sup>6</sup> 3.1. A estimativa das quantidades foi realizada considerando o atual número de entes consorciados (40 municípios) e suas respectivas populações, de acordo com o último levantamento do IBGE (2022), considerando ainda uma margem de crescimento de novos entes consorciados ao CONCEN.

**TC-025119.989.24-2**

## **VOTO**

### **PRELIMINAR**

Preliminarmente submeto, para referendo deste Egrégio Plenário, medida singular por mim adotada para suspensão do torneio<sup>7</sup>.

### **MÉRITO**

Acolho pareceres coligidos na instrução, pela **procedência parcial** da representação.

Controvérsia fundamental instaurada refere-se ao processamento do certame sob o sistema de registro de preços. E a adequação de citado proceder, como cediço, inevitavelmente sujeita-se ao deslinde de elementos do caso concreto, haja vista a inegável evolução do tratamento conferido ao SRP pela legislação vigente, como bem restou consignado no r. voto condutor proferido no TC-024159.989.24, em sessão de 19 de fevereiro último, deste E. Plenário.

Neste contexto, malgrado justificativas colacionadas pela Origem, apurou-se que o objeto licitado ostenta características que não lhe franqueiam o uso de referido procedimento auxiliar.

Com efeito, objetiva-se registrar preços, sob critério de menor preço global, não apenas de licença de uso de sistemas informatizados para

---

<sup>7</sup> Imprensa oficial de 6/1/2025 – evento 20.

gestão de vários segmentos de gestão de saúde pública, mas também de serviços a ela correlacionados, quais sejam a manutenção, a hospedagem, o suporte e a capacitação correspondentes, incluindo-se, ainda, a chamada manutenção evolutiva dos sistemas.

Para melhor compreensão da iniciativa, transcreve-se quadro de quantitativos constante do Termo de Referência (Anexo I do edital):

**1.2. Quantitativos:**

| Nº | Item                                                                                                                                                                                                                                                                             | Unidade | Quantidade |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|
| 01 | Licença de uso de sistema informatizado para <b>Atenção Primária, Especializada e Vigilância em Saúde</b> , compreendendo manutenção, hospedagem, suporte e capacitação pelo período de 12 (doze) meses, para cidades com <b>população de até 5.000 (cinco mil) habitantes</b> . | Licença | 6          |
| 02 | Licença de uso de sistema informatizado para <b>Central de Regulação do SAMU</b> , compreendendo manutenção, hospedagem, suporte e capacitação para utilização do sistema, período de 12 (doze) meses, para cidades com <b>população de até 5.000 (cinco mil) habitantes</b> .   | Licença | 6          |
| 03 | Licença de uso para ferramenta de <b>acompanhamento especializado de indicadores</b> de saúde pública e sistemas do SUS, pelo período de 12 (doze) meses, para cidades com <b>população de até 5.000 (cinco mil) habitantes</b> .                                                | Licença | 6          |
| 04 | Licença de uso de sistema informatizado para <b>Atenção Primária, Especializada e Vigilância em Saúde</b> , compreendendo manutenção, hospedagem, suporte e capacitação pelo período de 12 (doze) meses, para cidades com <b>população entre 5.001 e 10.000 habitantes</b> .     | Licença | 6          |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |   |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---|
| 05 | Licença de uso de sistema informatizado para <b>Central de Regulação do SAMU</b> , compreendendo manutenção, hospedagem, suporte e capacitação para utilização do sistema, período de 12 (doze) meses, para cidades com <b>população entre 5.001 e 10.000 habitantes.</b>    | Licença | 6 |
| 06 | Licença de uso para ferramenta de <b>acompanhamento especializado de indicadores</b> de saúde pública e sistemas do SUS, pelo período de 12 (doze) meses, para cidades com <b>população entre 5.001 e 10.000 habitantes.</b>                                                 | Licença | 6 |
| 07 | Licença de uso de sistema informatizado para <b>Atenção Primária, Especializada e Vigilância em Saúde</b> , compreendendo manutenção, hospedagem, suporte e capacitação pelo período de 12 (doze) meses, para cidades com <b>população entre 10.001 e 15.000 habitantes.</b> | Licença | 9 |
| 08 | Licença de uso de sistema informatizado para <b>Central de Regulação do SAMU</b> , compreendendo manutenção, hospedagem, suporte e capacitação para utilização do sistema, período de 12 (doze) meses, para cidades com <b>população entre 10.001 e 15.000 habitantes.</b>   | Licença | 9 |
| 09 | Licença de uso para ferramenta de <b>acompanhamento especializado de indicadores</b> de saúde pública e sistemas do SUS, pelo período de 12 (doze) meses, para cidades com <b>população entre 10.001 e 15.000 habitantes.</b>                                                | Licença | 9 |
| 10 | Licença de uso de sistema informatizado para <b>Atenção Primária, Especializada e Vigilância em Saúde</b> , compreendendo manutenção, hospedagem, suporte e capacitação pelo período de 12 (doze) meses, para cidades com <b>população entre 15.001 e 20.000 habitantes.</b> | Licença | 5 |
| 11 | Licença de uso de sistema informatizado para <b>Central de Regulação do SAMU</b> , compreendendo manutenção, hospedagem, suporte e capacitação para utilização do sistema, período de 12 (doze) meses, para cidades com <b>população entre 15.001 e 20.000 habitantes.</b>   | Licença | 5 |
| 12 | Licença de uso para ferramenta de <b>acompanhamento especializado de indicadores</b> de saúde pública e sistemas do SUS, pelo período de 12 (doze) meses, para cidades com <b>população entre 15.001 e 20.000 habitantes.</b>                                                | Licença | 5 |
| 13 | Licença de uso de sistema informatizado para <b>Atenção Primária, Especializada e Vigilância em Saúde</b> , compreendendo manutenção, hospedagem, suporte e capacitação pelo período de 12 (doze) meses, para cidades com <b>população entre 20.001 e 30.000 habitantes.</b> | Licença | 5 |
| 14 | Licença de uso de sistema informatizado para <b>Central de Regulação do SAMU</b> , compreendendo manutenção, hospedagem, suporte e capacitação para utilização do sistema, período de 12 (doze) meses, para cidades com <b>população entre 20.001 e 30.000 habitantes.</b>   | Licença | 5 |
| 15 | Licença de uso para ferramenta de <b>acompanhamento especializado de indicadores</b> de saúde pública e sistemas do SUS, pelo período de 12 (doze) meses, para cidades com <b>população entre 20.001 e 30.000 habitantes.</b>                                                | Licença | 5 |
| 16 | Licença de uso de sistema informatizado para <b>Atenção Primária, Especializada e Vigilância em Saúde</b> , compreendendo manutenção, hospedagem, suporte e capacitação pelo período de 12 (doze) meses, para cidades com <b>população entre 30.001 e 40.000 habitantes.</b> | Licença | 7 |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |   |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---|
| 17 | Licença de uso de sistema informatizado para <b>Central de Regulação do SAMU</b> , compreendendo manutenção, hospedagem, suporte e capacitação para utilização do sistema, período de 12 (doze) meses, para cidades com <b>população entre 30.001 e 40.000 habitantes.</b>  | Licença | 7 |
| 18 | Licença de uso para ferramenta de <b>acompanhamento especializado de indicadores</b> de saúde pública e sistemas do SUS, pelo período de 12 (doze) meses, para cidades com <b>população entre 30.001 e 40.000 habitantes.</b>                                               | Licença | 7 |
| 19 | Licença de uso de sistema informatizado para Atenção Primária, Especializada e Vigilância em Saúde, compreendendo manutenção, hospedagem, suporte e capacitação pelo período de 12 (doze) meses, para cidades com <b>população entre 40.001 e 50.000 habitantes.</b>        | Licença | 2 |
| 20 | Licença de uso de sistema informatizado para <b>Central de Regulação do SAMU</b> , compreendendo manutenção, hospedagem, suporte e capacitação para utilização do sistema, período de 12 (doze) meses, para cidades com <b>população entre 40.001 e 50.000 habitantes.</b>  | Licença | 2 |
| 21 | Licença de uso para ferramenta de <b>acompanhamento especializado de indicadores</b> de saúde pública e sistemas do SUS, pelo período de 12 (doze) meses, para cidades com <b>população entre 40.001 e 50.000 habitantes.</b>                                               | Licença | 2 |
| 22 | Licença de uso de sistema informatizado para Atenção Primária, Especializada e Vigilância em Saúde, compreendendo manutenção, hospedagem, suporte e capacitação pelo período de 12 (doze) meses, para cidades com <b>população entre 50.001 e 80.000 habitantes.</b>        | Licença | 9 |
| 23 | Licença de uso de sistema informatizado para <b>Central de Regulação do SAMU</b> , compreendendo manutenção, hospedagem, suporte e capacitação para utilização do sistema, período de 12 (doze) meses, para cidades com <b>população entre 50.001 e 80.000 habitantes.</b>  | Licença | 9 |
| 24 | Licença de uso para ferramenta de <b>acompanhamento especializado de indicadores</b> de saúde pública e sistemas do SUS, pelo período de 12 (doze) meses, para cidades com <b>população entre 50.001 e 80.000 habitantes.</b>                                               | Licença | 9 |
| 25 | Licença de uso de sistema informatizado para Atenção Primária, Especializada e Vigilância em Saúde, compreendendo manutenção, hospedagem, suporte e capacitação pelo período de 12 (doze) meses, para cidades com <b>população entre 80.001 e 120.000 habitantes.</b>       | Licença | 1 |
| 26 | Licença de uso de sistema informatizado para <b>Central de Regulação do SAMU</b> , compreendendo manutenção, hospedagem, suporte e capacitação para utilização do sistema, período de 12 (doze) meses, para cidades com <b>população entre 80.001 e 120.000 habitantes.</b> | Licença | 1 |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |        |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| 27 | Licença de uso para ferramenta de <b>acompanhamento especializado de indicadores</b> de saúde pública e sistemas do SUS, pelo período de 12 (doze) meses, para cidades com <b>população entre 80.001 e 120.000 habitantes.</b>                                               | Licença | 1      |
| 28 | Licença de uso de sistema informatizado para Atenção Primária, Especializada e Vigilância em Saúde, compreendendo manutenção, hospedagem, suporte e capacitação pelo período de 12 (doze) meses, para cidades com <b>população entre 120.001 e 200.000 habitantes.</b>       | Licença | 3      |
| 29 | Licença de uso de sistema informatizado para <b>Central de Regulação do SAMU</b> , compreendendo manutenção, hospedagem, suporte e capacitação para utilização do sistema, período de 12 (doze) meses, para cidades com <b>população entre 120.001 e 200.000 habitantes.</b> | Licença | 3      |
| 30 | Licença de uso para ferramenta de <b>acompanhamento especializado de indicadores</b> de saúde pública e sistemas do SUS, pelo período de 12 (doze) meses, para cidades com <b>população entre 120.001 e 200.000 habitantes.</b>                                              | Licença | 3      |
| 31 | Licença de uso de sistema informatizado para Atenção Primária, Especializada e Vigilância em Saúde, compreendendo manutenção, hospedagem, suporte e capacitação pelo período de 12 (doze) meses, para cidades com <b>população entre 200.001 e 280.000 habitantes.</b>       | Licença | 5      |
| 32 | Licença de uso de sistema informatizado para <b>Central de Regulação do SAMU</b> , compreendendo manutenção, hospedagem, suporte e capacitação para utilização do sistema, período de 12 (doze) meses, para cidades com <b>população entre 200.001 e 280.000 habitantes.</b> | Licença | 5      |
| 33 | Licença de uso para ferramenta de <b>acompanhamento especializado de indicadores</b> de saúde pública e sistemas do SUS, pelo período de 12 (doze) meses, para cidades com <b>população entre 200.001 e 280.000 habitantes.</b>                                              | Licença | 5      |
| 34 | Hora técnica para execução de serviços de suporte técnico especializado para análise, parametrização e adaptação de processos e funções, a serem realizadas sob demanda.                                                                                                     | Horas   | 20.000 |

Vê-se que o objeto engloba vinte mil horas técnicas para execução de serviços de suporte técnico especializado para análise, parametrização e adaptação de processos e funções, a serem realizadas sob demanda, item que, segundo o Anexo I-A,

“Constitui-se em uma **reserva de horas para que a CONTRATANTE possa solicitar eventuais necessidades relacionadas ao objeto contratado que surjam no decorrer do projeto e não estejam definidas no escopo do mesmo**, não existindo nenhum compromisso por parte da CONTRATANTE de solicitar os mesmos.

2. A quantidade estimada de horas técnicas é de 20.000 (vinte mil).

3. Caso sejam solicitadas pela CONTRATANTE, o seguinte procedimento deverá ser cumprido:

1. A CONTRATADA deverá levantar junto à CONTRATANTE, todas as

informações referentes a processos de negócios que farão parte do escopo do projeto;

2. Caberá à CONTRATANTE disponibilizar o acesso e fornecer suporte durante todo o processo de levantamento, regras de negócio, processos de trabalho, bases de dados e demais insumos necessários a execução do solicitado;

3. A CONTRATADA deverá apresentar documento formal contendo informações dos processos levantados, bem como a quantidade de horas necessárias que serão utilizadas/consumidas para realização do(s) serviço(s), bem como prazo para conclusão dos mesmos;

4. A CONTRATANTE deverá homologar/validar as informações dos processos levantados, o quantitativo de horas e os prazos apresentados pela CONTRATADA;

5. **As informações levantadas e homologadas servirão de base para a realização do(s) serviço(s) solicitado(s);**

4. **No caso de diversas solicitações, caberá ao CONTRATANTE priorizar as mesmas. Definidas as prioridades, o prazo para entrega e homologação deverá ser devidamente acordado entre as partes” (destaquei).**

Do mesmo modo, restam previstos serviços de manutenção evolutiva, consoante item 4.5.5 do Termo de Referência, que assim dispõe:

**“4.5.5. Manutenção Preventiva e Evolutiva**

[...]

b) Manutenção evolutiva: Além da manutenção corretiva, a solução deve prever manutenções evolutivas, que consistem na atualização contínua da plataforma **com novos módulos e funcionalidades conforme** as tecnologias de saúde e **as demandas dos municípios consorciados** evoluírem. Isso é crucial para garantir que o sistema se mantenha moderno e capaz de atender às necessidades emergentes dos gestores de saúde. (destaquei)

Da leitura dos documentos que compõem o edital depreende-se, portanto, que não se trata de mera aquisição de softwares padronizados, ditos



“de prateleira”, mas sim de soluções tecnológicas<sup>8</sup> para a gestão da área de saúde, de uso continuado (em afronta ao Enunciado nº 31 da Súmula do TCE/SP), passíveis de desenvolvimento e personalizações<sup>9</sup>, conforme demanda efetuada pelos municípios, que por elas realizarão pagamentos mensais (item 7 do Termo de Referência). Constata-se, pois, consoante **instrução unânime**, a inviabilidade de sua contratação sob o sistema de registro de preços, a impor a **anulação** do instrumento convocatório em exame.

Ademais, como destacou o d. MPC, após mencionar precedentes, dentre os quais vale destacar o proferido no TC-021338.989.24, “não é apta para justificar a adoção do presente modelo a alegação de que a opção se mostra ‘conveniente para atendimento a mais de um órgão ou a mais de uma entidade’, em especial porque não há nos autos estudo técnico preliminar que demonstre a viabilidade e vantajosidade da opção pela contratação dos serviços via consórcio”.

Uma vez determinada a anulação, resta prejudicada análise da regra de que o contrato decorrente da ata de registro de preços tenha vigência estabelecida pelos órgãos contratantes<sup>10</sup>, ante a impossibilidade de prosseguimento da iniciativa sob a formatação originariamente pretendida. Ainda que assim não fosse, a previsão destoaria do disposto no artigo 84, parágrafo único, da Lei 14.133/2021<sup>11</sup>, pois, caso concretizada, a ARP deixaria

---

<sup>8</sup> O Anexo I-A estabelece características técnicas e funcionais para diversas soluções, como, por exemplo, para a “Licença de uso de sistema informatizado para Atenção Primária, Especializada e Vigilância em Saúde, compreendendo manutenção, hospedagem, suporte e capacitação pelo período de 12 (doze) meses”: item 1.5 “DO AGENTE COMUNITÁRIO E AGENTE DE ENDEMIAS - REGISTRO DO TRABALHO VIA DISPOSITIVO MÓVEL”; item 1.6. “DA ORGANIZAÇÃO DO ATENDIMENTOS DAS UNIDADES DE SAÚDE”; item 1.8. “DAS FERRAMENTAS DE APOIO AO PRONTUÁRIO ELETRÔNICO E ATENDIMENTO”; item 1.9 “PRONTUÁRIO ELETRÔNICO - PRONTO ATENDIMENTO”; item 1.11 “DO PAINEL DE CHAMADOS”; item 1.12 “DA GESTÃO DE COTAS DE EXAMES”; item 1.12 “DO COMUNICADOR INTERNO E ENVIO DE SMS (SHORT MESSAGE SERVICE) OU WHATSAPP”; item 1.14 “DO CONTROLE DE FROTAS”; item 1.15 “DA REGULAÇÃO E FILAS DE ESPERA”; item 1.16 “DA GESTÃO DE ESTOQUES E MEDICAMENTOS”; item 1.17 “DO APLICATIVO PARA O CIDADÃO”; e item 1.20 “DO MÓDULO DE ACESSO AO CIDADÃO/CONTRIBUINTE AOS SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA”.

<sup>9</sup> Observa-se, assim, que o caso concreto possui características diversas daquele analisado por ocasião do julgamento dos TCS-020634.989.24, 020655.989.24 e 020723.989.24 (Pleno, Relator Conselheiro Sidney Estanislau Beraldo, sessão de 27/11/2024), citados pela Origem, o qual almejava a aquisição de licenças de antivírus.

<sup>10</sup> Termo de Referência.

6.1.2. O contrato decorrente da ata de registro de preços terá sua vigência estabelecida na forma de cada órgão contratante.

<sup>11</sup> Art. 84. O prazo de vigência da ata de registro de preços será de 1 (um) ano e poderá ser prorrogado, por igual período, desde que comprovado o preço vantajoso.

Parágrafo único. O contrato decorrente da ata de registro de preços terá sua vigência estabelecida em conformidade com as disposições nela contidas.



de estabelecer elemento essencial ao certame, qual seja, o prazo de vigência dos futuros e eventuais ajustes, atribuindo a providência a momento posterior e sob exclusivo critério de cada órgão contratante.

Superadas aludidas questões, passa-se ao exame dos demais pontos impugnados, de modo a evitar sobrevida de previsões editalícias inadmitidas por esta Corte.

Faz-se tal análise, a toda evidência, à luz das previsões da Lei 14.133/2021, cabendo ao regramento local apenas conferir efetividade à sua utilização<sup>12</sup>.

Nesse contexto, é **procedente** a insurgência relacionada à requisição, ainda que indireta, de certidão negativa de recuperação judicial<sup>13</sup>, na esteira de jurisprudência deste Tribunal assentada sob a égide da Lei 14.133/2021.

**Procedentes**, da mesma forma, consoante pareceres unânimes, as críticas adiante abordadas assim sintetizadas pelo MPC:

i. **ausência de regulamentação dos serviços de implantação do sistema e treinamento de usuários**, visto que, de fato, “o edital não estabelece um prazo máximo para a implantação do sistema, a partir do qual passaria a ser cobrado o licenciamento de uso do sistema e demais serviços correlatos, sendo que sequer há no modelo de proposta a possibilidade de se precificar o correspondente serviço, o que dá a entender que o licenciamento de uso seria cobrado desde o primeiro mês e que o custo de implantação estaria diluído nos primeiros 12 meses da execução contratual. Além disso, o edital não traz a quantidade de usuários a serem treinados e nem estabelece um parâmetro para que o respectivo serviço seja precificado” (evento 38.1, fl. 4).

[...]

iv. **parcela de maior relevância eleita para a comprovação de capacidade técnica (50% da população estimada do CONCEN –**

---

<sup>12</sup> Art. 187. Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão aplicar os regulamentos editados pela União para execução desta Lei.

<sup>13</sup> Edital.

3. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO

e) Que se encontrem com falência decretada, sob concurso de credores, dissolução ou liquidação, ficando autorizada a participação de empresas que se encontrem em recuperação judicial mediante a apresentação do plano de recuperação já homologado e em vigor, apto a comprovar sua viabilidade econômico-financeira, nos termos da Súmula 50 do TCESP.

item 8.3.4.1.1. do TR), dado que “a nova lei de licitações estabeleceu um critério objetivo para a definição das parcelas de maior relevância do objeto da contratação, não sendo, portanto, possível admitir a regra estabelecida no edital. Ainda que assim não fosse, não se sabe quantos e quais municípios pretendem aderir à ata, o que prejudica a avaliação da razoabilidade do parâmetro em questão” (evento 38.1, fl. 8).

v. **imposição de que o atestado seja assinado por titular da pasta ou responsável pelo setor** (item 8.3.4.1.7. do TR), posto que “o edital não pode fazer qualquer exigência específica a seu respeito, haja vista que cada órgão tem suas próprias regras para estabelecer quem pode assinar um atestado de capacidade técnica. Ainda que a preocupação da Representada seja justificável, incube ao órgão licitante sempre diligenciar a validade do atestado, junto ao emissor, inclusive para se certificar de que o signatário do documento tinha autorização para tanto” (evento 38.1, fl. 8).

vi. **ausência de parâmetros para a quantidade de licenças informadas no edital** (40 municípios – 58 licenças), pois, nos termos da análise empreendida pela ATJ, “resta claro que o edital estaria exigindo um número de licenças maior do que a quantidade de municípios e sem respeitar os cortes populacionais estabelecidos” (evento 38.1, fls. 9-11).

vii. **prazo exíguo para o início da realização da prova de conceito** (três dias úteis – item 8.4.1 do TR), na medida em que “deve ser concedido ao vencedor provisório da disputa um tempo razoável para que ele adote todas as providências necessárias para ser bem-sucedido nesta etapa da competição, o que envolve preparar equipamentos e o ambiente de testes, bem como mobilizar e transportar sua equipe técnica para o local da realização do procedimento, sendo que as decisões deste E. Tribunal vêm considerando insuficientes os prazos de 2 ou 3 dias” (evento 38.1, fls. 11-12).

viii. **modelo de proposta sem a precificação individualizada dos serviços que compõem o objeto**, [...] deve a Origem retificar o modelo de proposta a fim de que os serviços de escopo [...] sejam ofertados em item separado daqueles de caráter continuado [...], fazendo constar do edital, inclusive, que os serviços de natureza continuada serão pagos somente após o aceite da implantação dos sistemas, evitando-se não só a realização de pagamentos sem a devida contrapartida, como também a oneração contratual em caso de prorrogação. (g.n.)

Já quanto ao ponto sobre o qual pronunciamentos de ATJ e MPC

mostraram-se divergentes, acompanho as judiciosas observações de SDG:

Por fim, no que concerne ao aspecto que ensejou a emissão de opiniões divergentes pela ATJ e pelo MPC, qual seja, a necessidade de informações relacionadas à conversão/migração de dados, observo que o entendimento da Assessoria Técnica especializada pela desnecessidade de maiores esclarecimentos no ato convocatório condicionou-se à condição de que, *in verbis*, “essa esteja vinculada unicamente à ‘[...] conversão/migração dos dados de cadastros individuais e domiciliares do e-SUS APS’” (itens 3.2.1 e 4.5.6 do TR) [...] já que as empresas do ramo devem (ou deveriam) conhecer os mecanismos de importação de dados, a partir do sistema e-SUS APS, do Ministério da Saúde’.

Contudo, tendo em conta a abrangência do objeto licitado, inclino-me a concordar com o *Parquet* de Contas, que amparado em jurisprudência deste E. Tribunal (TC-009916.989.24-7, TCs 019858.989.24-7 e outros e TC-013143.989.23-4), considerou procedente a crítica referente à ausência de informações suficientes ao dimensionamento dos serviços de migração de dados, chamando a atenção para a necessidade de divulgação de informações acerca da estrutura de dados, dicionário de dados e/ou *layout* dos arquivos ou, alternativamente, de especificação quanto à necessidade de realizar a chamada “engenharia reversa”, como disposto linhas atrás.

**Procedente**, portanto, a queixa relacionada à **insuficiência das informações pertinentes à conversão e migração de dados**, em linha com manifestações de MPC e SDG.

Por outro lado, **improcedentes** as demais insurgências, conforme pronunciamentos unânimes de ATJ, MPC e SDG, aos quais aquiesço, na seguinte conformidade:

(i) não prospera a aventada ausência de definição das obrigações da futura detentora/contratada, porquanto estabelecidas no Termo de Referência<sup>14</sup>;

(ii) improcede crítica contra suscitada divergência entre o número de habitantes informado no subitem 2.9 e no subitem 8.3.4.1.1, ambos do Termo de Referência, haja vista que, consoante esclarece a Origem, “o subitem 2.9 indica o total da população abrangida (superior a um milhão de

---

<sup>14</sup> Itens 6.4.3 e 6.5.

habitantes), enquanto o subitem 8.3.4.1.1 informa o valor correspondente a 50% do total, sendo este utilizado apenas para fins de qualificação técnica”, valendo reiterar, contudo, que aludido critério não se mostra hábil para a pretendida finalidade. Ainda sobre o ponto, acata-se proposta de ATJ-Engenharia para o fim de **recomendar** à Origem que divulgue no edital a população estimada dos municípios participantes do Consórcio; e

(iii) não vinga insurgência acerca da obrigatoriedade de apresentação de índices contábeis dos dois últimos exercícios sociais<sup>15</sup>, vez que amparada nas previsões do artigo 69, inciso I, da Lei 14.133/2021<sup>16</sup>.

Ante o exposto, na companhia de instrução unânime, voto pela **procedência parcial** da representação.

Dada a constatação de vício insanável, consubstanciado na adoção indevida do sistema de registro de preços para o objeto licitado, determina-se ao Consórcio Intermunicipal da Região Central do Estado de São Paulo – CONCEN, a **anulação** do edital de Pregão Eletrônico nº 3/2024.

Sem embargo, determina-se à Origem que, em eventual novo certame, elimine as incorreções detectadas nos presentes autos: requisição de certidão negativa de recuperação judicial; ausência de regulamentação dos serviços de implantação do sistema e treinamento dos usuários; eleição de parcela de maior relevância para comprovação de capacidade técnica atrelada à população estimada do CONCEN; imposição de que o atestado seja assinado por titular da pasta ou responsável pelo setor; ausência de parâmetros para a quantidade de licenças informadas no edital; estipulação de

---

<sup>15</sup> Edital:

8.3.3. HABILITAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

b) Balanço Patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis, dos 2 (dois) últimos exercícios sociais, sendo considerados aceitos, como na forma da lei, assim apresentados:

<sup>16</sup> Lei 14.133/2021:

Art. 69. A habilitação econômico-financeira visa a demonstrar a aptidão econômica do licitante para cumprir as obrigações decorrentes do futuro contrato, devendo ser comprovada de forma objetiva, por coeficientes e índices econômicos previstos no edital, devidamente justificados no processo licitatório, e será restrita à apresentação da seguinte documentação:

I - balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais;

prazo exíguo para o início da realização da prova de conceito; adoção de modelo de proposta sem a precificação individualizada dos serviços que compõem o objeto; e insuficiência de informações relativas à conversão e migração de dados.

**Recomenda-se**, outrossim, que a Origem, incorpore ao estudo técnico preliminar demonstração documental que comprove a viabilidade da contratação do objeto via consórcio público e divulgue a população estimada dos municípios que dele participam.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se.

GCMAB  
PP